

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

интернет-платформы mvs-work.ru

г. Москва «17» ____ Марта __ 2026 г.

Настоящее Пользовательское соглашение (далее — Соглашение) является публичной офертой индивидуального предпринимателя Мелихов Владимир Семёнович (ИНН 616808573750, ОГРНИП 326508100167700) (далее — Платформа) и определяет условия использования интернет-платформы, расположенной по адресу <https://mvs-work.ru> (далее — Сайт).

Регистрируясь на Сайте и проставляя отметку о согласии с настоящим Соглашением, Пользователь подтверждает, что полностью ознакомился с его условиями и безоговорочно их принимает (ст. 428 ГК РФ).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Платформа является информационным посредником (ст. 1253.1 ГК РФ), обеспечивающим техническую возможность для публикации объявлений об услугах, поиска исполнителей и оформления сделок между Пользователями. Платформа не является стороной сделок, заключаемых между Пользователями.

1.2. Платформа является владельцем агрегатора информации об услугах в соответствии с законодательством Российской Федерации и может выступать стороной правоотношений, регулируемых Законом РФ «О защите прав потребителей».

1.3. Платформа вправе в одностороннем порядке изменять настоящее Соглашение. Новая редакция вступает в силу с момента размещения на Сайте. Продолжение использования Сайта означает принятие изменений.

1.4. Пользователь обязан самостоятельно отслеживать изменения Соглашения.

1.5. К отношениям, не урегулированным настоящим Соглашением, применяется законодательство Российской Федерации.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Платформа — сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенный по адресу <https://mvs-work.ru>, который предоставляет инструменты для размещения объявлений, поиска исполнителей и совершения сделок в области оказания услуг.

2.2. Пользователь — физическое или юридическое лицо, прошедшее регистрацию на Платформе.

2.3. Исполнитель — Пользователь в роли исполнителя: вправе публиковать Объявления, принимать Заказы, а также самостоятельно заказывать услуги других Исполнителей.

2.4. Заказчик — Пользователь в роли заказчика: вправе приобретать услуги Исполнителей. Публикация Объявлений Заказчику недоступна.

2.5. Объявление — размещённое Исполнителем предложение об оказании услуги с описанием, условиями и стоимостью.

- 2.6. Заказ — принятое Исполнителем к исполнению и оплаченное Заказчиком предложение, оформленное через Платформу.
- 2.7. Сделка — соглашение между Исполнителем и Заказчиком, заключённое на условиях настоящего Соглашения в рамках Платформы.
- 2.8. Холдирование — временная блокировка денежных средств Заказчика на стороне Платёжного сервиса до выполнения условий Заказа.
- 2.9. Платёжный сервис — АО «Точка» (Точка Банк) либо иная сторонняя организация, осуществляющая приём, хранение и перевод денежных средств. Платформа не является получателем и распорядителем средств Пользователей.
- 2.10. Подписка — платный доступ к расширенному функционалу Платформы на определённый период в соответствии со ст. 429.4 ГК РФ. Тарифы, состав функционала и порядок оплаты размещены на соответствующей странице Сайта.
- 2.11. Спор — разногласие между Заказчиком и Исполнителем относительно качества или факта оказания услуги по Заказу с холдированием средств, переданное на рассмотрение Платформы.
- 2.12. Отзыв — оценка и текстовый комментарий, оставленный Пользователем в адрес Исполнителя по итогам завершённого Заказа.
- 2.13. Безопасная сделка — режим Заказа, при котором денежные средства Заказчика холдируются на стороне Платёжного сервиса до принятия Заказчиком результата работы.
- 2.14. Сделка без холдирования — упрощённый режим Заказа, при котором финансовые расчёты между Заказчиком и Исполнителем осуществляются ими самостоятельно вне Платформы. Платформа не несёт ответственности за финансовый результат такой сделки.

3. РЕГИСТРАЦИЯ И УЧЁТНАЯ ЗАПИСЬ

3.1. Для использования Платформы необходима регистрация. При регистрации Пользователь указывает:

- Исполнитель: имя (псевдоним), адрес электронной почты, описание профессиональных навыков и специализации (обязательно); дополнительная информация о себе — опционально;
- Заказчик: имя (псевдоним) и адрес электронной почты (обязательно); описание профиля и дополнительная информация о себе — опционально.

3.2. Дополнительно Пользователь вправе подключить уведомления через Telegram-бота Платформы. При подключении Платформа получает идентификатор и имя пользователя в Telegram. Подключение является добровольным и не влияет на доступ к основному функционалу.

3.3. Пользователь обязан предоставлять достоверные данные и своевременно их обновлять.

3.4. Пользователь несёт ответственность за сохранность учётных данных и все действия, совершённые под его учётной записью.

3.5. При обнаружении несанкционированного доступа к учётной записи Пользователь обязан незамедлительно уведомить Платформу по адресу, указанному в разделе 14.

3.6. Одному лицу разрешено иметь не более одной учётной записи каждого типа. Создание дублирующих аккаунтов в целях обхода блокировки запрещено.

4. РОЛИ И ДОСТУП К ФУНКЦИОНАЛУ

4.1. Исполнитель вправе:

- публиковать Объявления об услугах;
- принимать Заказы от Заказчиков;
- самостоятельно заказывать услуги других Исполнителей;
- получать оплату за выполненные Заказы через Платёжный сервис;
- оставлять Отзывы на Исполнителей, услуги которых он заказывал.

4.2. Заказчик вправе:

- просматривать Объявления Исполнителей;
- оформлять и оплачивать Заказы в режиме Безопасной сделки либо без холдирования;
- подтверждать выполнение Заказа или открывать Спор (только при Безопасной сделке);
- оставлять Отзывы на Исполнителей по итогам завершённых Заказов.

4.3. Заказчик не вправе публиковать Объявления.

4.4. Отзывы оставляются исключительно в адрес Исполнителя. Оставление Отзывов на Заказчиков не предусмотрено.

4.5. Доступ к основному функционалу предоставляется Исполнителю на условиях Подписки. Тарифы и условия размещены на соответствующей странице Сайта. Доступ к Платформе для Заказчика предоставляется бесплатно.

4.6. При истечении или отмене Подписки доступ к функционалу, требующему активной Подписки, ограничивается до её возобновления.

5. ОФОРМЛЕНИЕ И ОПЛАТА ЗАКАЗА. ХОЛДИРОВАНИЕ

5.1. Заказ считается оформленным с момента его подтверждения Исполнителем. С этого момента между Заказчиком и Исполнителем заключается Сделка на условиях настоящего Соглашения.

5.2. При выборе режима Безопасной сделки оплата производится Заказчиком в безналичном порядке в валюте Российской Федерации через Платёжный сервис до начала исполнения. С момента оплаты денежные средства холдируются на стороне Платёжного сервиса. С суммы Заказа Платёжный сервис удерживает комиссию за проведение расчётов в размере от 2 до 4 процентов, из которых 0,5 процента перечисляется Платформе в качестве вознаграждения за организацию расчётов.

5.3. При выборе режима без холдирования финансовые расчёты осуществляются сторонами самостоятельно, вне инфраструктуры Платформы. Платформа не участвует в таких расчётах, не гарантирует их осуществление и не несёт ответственности за их результат.

5.4. Платформа не является получателем средств Заказчика и не распоряжается ими. Операции со средствами осуществляются Платёжным сервисом на основании команд Платформы. Денежные средства не поступают на счета Платформы и не

являются её доходом. Вознаграждение Платформы, указанное в п. 5.2, перечисляется Платёжным сервисом непосредственно Платформе и не удерживается из суммы, причитающейся Исполнителю.

5.5. Пока Исполнитель не отметил Заказ как выполненный (кнопка «Сдать»), Заказчик вправе отменить Заказ в любой момент. При отмене захолдированные средства возвращаются Заказчику в полном объёме.

5.6. После нажатия Исполнителем кнопки «Сдать» отмена Заказа Заказчиком невозможна. При Безопасной сделке доступны только подтверждение, запрос доработки или открытие Спора.

5.7. После получения уведомления о сдаче Заказа Заказчик в течение 3 (трёх) календарных дней обязан:

- подтвердить выполнение Заказа — Платформа направляет Платёжному сервису команду на перевод средств Исполнителю; либо
- запросить доработку (не более 2 раз при Безопасной сделке) — Заказ возвращается в работу; либо
- открыть Спор в порядке раздела 6 настоящего Соглашения (только при Безопасной сделке).

5.8. Если в течение 3 (трёх) календарных дней с момента уведомления о сдаче Заказчик не совершил ни одного из действий, указанных в п. 5.7, Заказ считается принятым автоматически, и Платформа направляет Платёжному сервису команду на перевод средств Исполнителю.

5.9. Стоимость Заказа определяется Объявлением Исполнителя. Дополнительных комиссий в пользу Платформы сверх суммы Заказа не предусмотрено.

6. СПОРЫ МЕЖДУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

6.1. Механизм Спора доступен исключительно при Безопасной сделке. При сделке без холдирования открытие Спора через Платформу не предусмотрено.

6.2. Спор может быть открыт Заказчиком только после нажатия Исполнителем кнопки «Сдать». До этого момента Заказчик вправе только отменить Заказ согласно п. 5.5.

6.3. Для открытия Спора Заказчик направляет обращение через интерфейс Платформы с описанием претензии и приложением доказательств (снимки экрана, файлы результатов и иные материалы).

6.4. С момента открытия Спора захолдированные средства остаются заблокированными до вынесения решения Платформой.

6.5. Платформа рассматривает Спор в течение 7 (семи) рабочих дней на основании материалов переписки и файлов, размещённых внутри Платформы. Договорённости, достигнутые за пределами Платформы, при рассмотрении Спора не учитываются.

6.6. По результатам рассмотрения Платформа принимает одно из следующих решений:

- перевести средства Исполнителю — если претензия Заказчика признана необоснованной;

- вернуть средства Заказчику — если неисполнение или существенное нарушение условий Заказа подтверждено;
- распределить средства частично — по усмотрению Платформы исходя из обстоятельств дела.

6.7. Решение Платформы по Спору является окончательным в рамках внутренних процедур. Стороны вправе обратиться в суд в установленном законодательством РФ порядке.

6.8. В целях рассмотрения Споров Платформа вправе просматривать переписку сторон и файлы, размещённые в рамках Заказа.

7. ОТЗЫВЫ

7.1. По итогам завершённого Заказа Пользователь вправе оставить Отзыв на Исполнителя, выполнившего Заказ. Отзыв включает числовую оценку и текстовый комментарий.

7.2. Право оставить Отзыв имеют:

- Заказчик — на Исполнителя, выполнившего его Заказ;
- Исполнитель — на другого Исполнителя, услуги которого он заказывал.

7.3. Отзыв может быть оставлен только по факту завершённого Заказа. Оставление Отзывов без реального взаимодействия в рамках Сделки запрещено.

7.4. Пользователю запрещается:

- публиковать заведомо ложные, оскорбительные или не соответствующие действительности Отзывы;
- использовать Отзывы для шантажа, давления или вымогательства;
- организовывать массовые негативные или позитивные Отзывы (накрутка рейтинга).

7.5. Платформа вправе удалить Отзыв, нарушающий настоящее Соглашение или законодательство РФ, без предварительного уведомления Пользователя.

7.6. Пользователь вправе оспорить Отзыв, направив обращение в службу поддержки Платформы. Платформа рассматривает обращение в течение 7 (семи) рабочих дней и принимает решение об удалении или сохранении Отзыва.

7.7. Отзывы, размещённые на Платформе, не являются конфиденциальной информацией и могут быть использованы Платформой без ограничений в целях функционирования сервиса.

8. ПОДПИСКА

8.1. Подписка предоставляет доступ к функционалу Платформы, недоступному без её активации. Перечень функций, тарифы и периоды размещены на соответствующей странице Сайта и являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8.2. Подписка оплачивается в безналичном порядке через Платёжный сервис на выбранный Пользователем период.

8.3. Подписка продлевается автоматически по истечении оплаченного периода, если Пользователь не отключил автопродление в Личном кабинете до его

истечения или не отозвал платёжные реквизиты. Списание средств без действующих реквизитов не производится.

8.4. Возврат средств за оплаченный период Подписки производится в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», если Пользователь не использовал функционал данного периода.

8.5. При истечении или отмене Подписки данные Пользователя и история заказов сохраняются в Личном кабинете.

9. ОБЯЗАННОСТИ И ЗАПРЕТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

9.1. Пользователь обязан:

- соблюдать настоящее Соглашение и законодательство РФ;
- не совершать действий, нарушающих работу Платформы;
- не размещать заведомо ложную или мошенническую информацию;
- не вступать в прямые сделки с Пользователями, найденными через Платформу, минуя Платформу — нарушение является основанием для блокировки учётной записи;
- самостоятельно исполнять налоговые обязательства в соответствии со своим статусом.

9.2. Пользователю запрещается:

- размещать изображения, комментарии и отзывы, содержащие ненормативную лексику, материалы оскорбительного или непристойного характера, пропагандирующие насилие, экстремизм, дискриминацию или разжигание розни;
- копировать либо иным способом использовать программную часть Платформы или её дизайн;
- размещать персональные данные третьих лиц без их согласия;
- размещать коммерческую рекламу и агитационные материалы без согласования с администрацией Платформы;
- совершать действия, направленные на изменение функционирования или работоспособности Платформы.

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЛАТФОРМЫ

10.1. Платформа обязана:

- обеспечивать техническую доступность Сайта (за исключением периодов технического обслуживания);
- рассматривать Споры в сроки, предусмотренные п. 6.5;
- направлять Платёжному сервису команды на перевод или возврат средств по итогам рассмотрения Споров;
- соблюдать законодательство об обработке персональных данных.

10.2. Платформа вправе:

- изменять функционал и содержание Сайта;
- ограничивать доступ Пользователя при нарушении Соглашения;
- блокировать учётные записи в случаях, предусмотренных разделом 11;

- удалять материалы и Отзывы, нарушающие Соглашение или законодательство РФ;
- в целях рассмотрения Споров просматривать переписку и файлы сторон в рамках Заказа;
- временно ограничивать доступ при обнаружении подозрительной активности (многократные попытки входа с разных устройств, подозрительные адреса, признаки взлома) в качестве меры безопасности.

10.3. Платформа предоставляет инструмент автоматической генерации технического задания на базе сторонних нейросетевых сервисов (в частности, YandexGPT) в качестве вспомогательного инструмента. Результаты генерации носят рекомендательный характер. Платформа не гарантирует их точность, полноту или применимость и не несёт ответственности за решения, принятые Пользователями на их основании.

11. БЛОКИРОВКА УЧЁТНОЙ ЗАПИСИ

11.1. Платформа вправе заблокировать учётную запись при:

- нарушении условий настоящего Соглашения;
- совершении прямых сделок в обход Платформы;
- предоставлении заведомо ложных сведений;
- мошеннических действиях в отношении других Пользователей или Платформы;
- систематических обоснованных жалобах других Пользователей;
- создании дублирующих учётных записей;
- накрутке рейтинга или фальсификации Отзывов.

11.2. При блокировке Пользователь уведомляется по адресу электронной почты, указанному при регистрации. Если в момент блокировки имеется активный Заказ с холдированием средств, захолдированные средства возвращаются Заказчику.

11.3. Пользователь вправе обжаловать блокировку, обратившись в службу поддержки в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента уведомления.

12. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

12.1. Все объекты интеллектуальной собственности Платформы (дизайн, программный код, логотип, тексты, графические материалы) принадлежат Платформе и охраняются законодательством РФ.

12.2. Пользователю запрещается копировать, воспроизводить или модифицировать программный код или дизайн Платформы без письменного согласия Платформы.

12.3. Размещая материалы на Платформе, Пользователь предоставляет Платформе безвозмездную неисключительную лицензию на их использование в целях функционирования Платформы (ст. 1235–1236 ГК РФ).

12.4. Ответственность за правомерность размещаемых материалов несёт Пользователь, их разместивший.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЯ

13.1. Платформа как информационный посредник (ст. 1253.1 ГК РФ) не несёт ответственности за:

- качество, результаты и факт оказания услуг Исполнителями;
- достоверность информации в Объявлениях;
- действия или бездействие Пользователей;
- убытки, возникшие вследствие использования Платформы по причинам, от неё не зависящим;
- финансовый результат сделок без холдирования, осуществляемых Пользователями самостоятельно;
- действия или сбои Платёжного сервиса, а также размер комиссий, взимаемых им самостоятельно;
- точность, полноту и применимость результатов, сгенерированных инструментом автоматического составления технического задания;
- временную недоступность сервиса в периоды технического обслуживания или вследствие сбоев у третьих лиц (хостинг, интернет-провайдеры, сторонние сервисы).

13.2. Совокупная ответственность Платформы перед Пользователем ограничена суммой, фактически уплаченной Пользователем за Подписку за последние 12 (двенадцать) месяцев.

13.3. Платформа не является налоговым агентом Пользователей. Каждый Пользователь самостоятельно исполняет налоговые обязательства в соответствии со своим статусом (индивидуальный предприниматель, самозанятый, физическое лицо).

13.4. Платформа не несёт ответственности за убытки Пользователей, возникшие вследствие разглашения ими данных своей учётной записи третьим лицам, а также вследствие использования ненадёжных паролей или несанкционированного доступа к аккаунту по вине самого Пользователя.

14. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

14.1. Индивидуальный предприниматель Мелихов Владимир Семёнович

14.2. ИНН: 616808573750 | ОГРНИП: 326508100167700

14.3. Адрес: 143968, Российская Федерация, г. Реутов, ул. Реутовских ополченцев д. 4, кв. 17

14.4. E-mail: bl1esssed1@gmail.com

14.5. Сайт: <https://mvs-work.ru>